

Karteikarten Urkundenfälschung — Prüfungsschema

§ 267 StGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Fälschungsdelikte · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Objektiver Tatbestand — Tatobjekt: Urkunde — 1. Perpetuierungsfunktion: Was ist damit gemeint?

Eine menschliche Gedankenerklärung muss dauerhaft in einem Gegenstand verkörpert und ohne technische Hilfsmittel unmittelbar aus sich heraus verständlich sein. Rein technische Aufzeichnungen ohne Erklärungsgehalt fallen nicht unter § 267 StGB, sondern gegebenenfalls unter § 268 StGB.

KARTE 2 / 9

Objektiver Tatbestand — Tatobjekt: Urkunde — 2. Beweisfunktion: Was ist damit gemeint?

Die Erklärung muss zum Beweis einer rechtlich erheblichen Tatsache geeignet und bestimmt sein. Die Bestimmung kann vom Aussteller herrühren (Absichtsurkunde) oder erst nachträglich durch den Rechtsverkehr erfolgen (Zufallsurkunde).

KARTE 3 / 9

Objektiver Tatbestand — Tatobjekt: Urkunde — 3. Garantiefunktion: Was ist damit gemeint?

Die Urkunde muss ihren Aussteller erkennen lassen, damit dieser für den Inhalt einsteht. Aussteller ist nach der herrschenden Geistigkeitstheorie derjenige, von dem die Erklärung geistig herrührt, nicht derjenige, der sie körperlich niedergeschrieben hat.

KARTE 4 / 9

Objektiver Tatbestand — Tatobjekt: Urkunde — 4. Sonderformen: Was ist damit gemeint?

Zusammengesetzte Urkunde: feste körperliche Verbindung einer Erklärung mit einem Bezugsobjekt, die beides zu einer Beweiseinheit verbindet. Gesamturkunde: gesetzlich vorgesehene Zusammenfassung mehrerer Einzelurkunden mit eigenem Erklärungswert über die Vollständigkeit. Beweiszeichen sind Urkunden, bloße Kennzeichen ohne Erklärungsgehalt dagegen nicht.

KARTE 5 / 9

Objektiver Tatbestand — Tathandlungen — 1. Herstellen einer unechten Urkunde: Was ist damit gemeint?

Unecht ist eine Urkunde, wenn sie nicht von demjenigen stammt, der aus ihr als Aussteller hervorgeht. Es geht ausschließlich um eine Täuschung über die Identität des Ausstellers, nicht um die inhaltliche Richtigkeit der Erklärung.

KARTE 6 / 9

Objektiver Tatbestand — Tathandlungen — 2. Verfälschen einer echten Urkunde: Was ist damit gemeint?

Nachträgliche Veränderung des gedanklichen Inhalts einer echten Urkunde durch einen Nichtberechtigten, so dass der Anschein entsteht, der ursprüngliche Aussteller habe die Erklärung mit diesem Inhalt abgegeben. Der Berechtigte selbst kann seine eigene Urkunde grundsätzlich nicht verfälschen, solange keine fremden Beweisrechte entstanden sind.

KARTE 7 / 9

Objektiver Tatbestand — Tathandlungen — 3. Gebrauchen einer unechten oder verfälschten Urkunde: Was ist damit gemeint?

Die Urkunde wird der sinnlichen Wahrnehmung des zu Täuschenden so zugänglich gemacht, dass dieser die Möglichkeit der Kenntnisnahme hat. Auf die tatsächliche Kenntnisnahme oder den Eintritt eines Irrtums kommt es nicht an.

KARTE 8 / 9

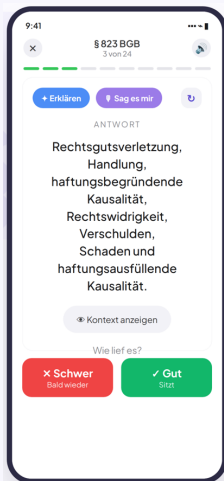
Subjektiver Tatbestand — 1. Vorsatz: Was ist damit gemeint?

Mindestens bedingter Vorsatz bezüglich aller objektiven Tatbestandsmerkmale, insbesondere bezüglich der Urkundenqualität und der Unechtheit beziehungsweise Verfälschung.

KARTE 9 / 9

Subjektiver Tatbestand — 2. Absicht zur Täuschung im Rechtsverkehr: Was ist damit gemeint?

Überschießende Innentendenz: Der Täter muss darauf abzielen, einen anderen über die Echtheit der Urkunde zu täuschen und ihn dadurch zu einem rechtserheblichen Verhalten zu veranlassen. Die Täuschung braucht nicht einzutreten; das Delikt ist insoweit ein Delikt mit überschießender Innentendenz.



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



[Zur App](#)

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.